



набросать структуру лицензионной модели: какие права вы даёте, за что берёте процент, какие есть ограничения и зоны контроля;

подготовить черновой текст презентации и “патентной истории”, чтобы ваши адвокаты и патентный поверенный могли на этой основе работать уже юридически

Ниже — **рабочий юридино-коммерческий каркас**, который можно отдать адвокатам и патентному поверенному как основу для дальнейшей доработки. Это не готовый договор и не юридическое заключение, а структурированный черновик для лицензии, роялти и патентной истории ^[1] ^[2].

Лицензионная модель

1. Что вы лицензируете

В лицензию можно вынести не “идею кактусы — это хорошо”, а **конкретный объект**:

- способ выращивания, сбора или переработки опунции;
- рецептуру или технологию пищевого продукта из кактуса;
- селекционную линию или сорт, если он реально выведен;
- торговое имя, бренд, упаковку, ноу-хау и стандарты качества как отдельные объекты ^[1] ^[3] ^[4].

2. Какие права вы даёте

Обычно в лицензионной модели фиксируют:

- право производить продукт по вашей технологии;
- право продавать продукт на оговорённой территории;
- право использовать бренд и маркетинговые материалы;
- право на сублицензию, если вы это разрешаете;
- право на обучение персонала и доступ к регламентам ^[1] ^[2].

3. За что берёте процент

Роялти можно привязать не к абстрактной “идее”, а к конкретным метрикам:

- процент от выручки;
- фиксированный платёж за тонну сырья или единицу продукта;

- комбинированная модель: аванс + процент + минимальный гарантированный платёж;
- отдельный платёж за бренд, отдельно за технологию, отдельно за селекционный материал ^[1] ^[3].

Зоны контроля

4. Что вы оставляете под своим контролем

Чтобы модель не “утекла”, в договоре оставляют за вами:

- контроль качества сырья и готового продукта;
- аудит технологического процесса;
- утверждение упаковки, рецептурных изменений и каналов продаж;
- право проверять отчётность по объёмам и выручке;
- право отзываться лицензию при нарушении стандартов ^[1] ^[4].

5. Основные ограничения для лицензиата

Обычно запрещают:

- менять технологию без согласования;
- передавать права третьим лицам без письменного разрешения;
- использовать бренд вне оговорённой территории;
- выпускать “похожие” продукты под обходными названиями;
- занижать отчётность по продажам ^[1] ^[2].

6. Территория и срок

В договоре отдельно прописывают:

- регион или страну действия;
- срок лицензии;
- условия продления;
- право эксклюзивности или неэксклюзивности;
- порядок прекращения договора ^[1] ^[5].

Черновик презентации

7. Короткий питч

Мексиканские кактусы — это не экзотика, а новая пищевая и агроиндустриальная платформа.

Наша модель объединяет выращивание, переработку, брендинг и лицензирование. Платформа даёт несколько продуктовых линеек: свежие nopali, плоды, снеки, порошки, функциональные ингредиенты и B2B-сырьё. Лицензиаты получают готовую технологию и бренд, а правообладатель — роялти, контроль качества и масштабируемость ^[1] ^[6] ^[7].

8. Структура слайдов

1. Проблема: высокая цена воды, климатический стресс, поиск новых продуктов.
2. Решение: опунция как устойчивое пищевое сырьё.
3. Продуктовая линейка: fresh, processed, B2B, private label.
4. Уникальность: технология, стандарты, бренд, контроль качества.
5. Экономика: выручка, роялти, масштабирование.
6. Лицензирование: территория, эксклюзивность, процент, аудит.
7. Риски: агротехника, сбыт, регуляторика.
8. Следующий шаг: пилот, договор, IP-оформление ^[1] ^[5] ^[6].

Черновик патентной истории

9. Как это рассказывать патентному поверенному

Формулировка должна идти не от маркетинга, а от техники:

- в чём техническая проблема;
- какое техническое решение вы предлагаете;
- какой достигается результат;
- чем решение отличается от известных способов ^[8] ^[2].

10. Образец логики

- Область техники: пищевые технологии, аграрные системы, переработка растительного сырья.
- Проблема: высокая водозависимость и низкая устойчивость традиционных культур в засушливых условиях.
- Решение: способ выращивания и/или переработки опунции с заданными параметрами.
- Технический результат: снижение водопотребления, повышение выхода пищевого продукта, улучшение стабильности хранения или переработки.
- Коммерческий результат: лицензируемая технология с роялти ^[9] ^[8] ^[10].

Что я бы сделал следующим шагом

Я могу сразу подготовить для вас один из трёх документов:

- 1) черновой **term sheet** лицензии на 1–2 страницы;
- 2) черновой **pitch deck outline** на 8–10 слайдов;
- 3) черновую **патентную записку** в стиле “problem → solution → technical effect → claims”.

Какой из трёх нужен первым?

1. <https://onlinepatent.ru/faq/patent/litsenzionnyj-dogovor-na-ispolzovanie-poleznoj-modeli/>
2. <https://base.garant.ru/10104511/4d6cc5b8235f826b2c67847b967f8695/>
3. <https://www.bashukchichkanov.com/press/litsenzionnyy-dogovor-na-izobretenie/>
4. <https://www.garant.ru/gardium/guide/peredacha-prav-na-rezultaty-intellektualnoy-deyatelnosti/>
5. <https://www.bashukchichkanov.com/press/litsenzionnyy-dogovor-na-poleznuyu-model/>
6. <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/docs/metodicheskie-rekomendacii-kommercializ-rid.pdf>
7. [https://www1.fips.ru/sveden/files/eil/27_RPD_Meghdunarodnoe_licenzionno_patdelo_\(1\).pdf](https://www1.fips.ru/sveden/files/eil/27_RPD_Meghdunarodnoe_licenzionno_patdelo_(1).pdf)
8. <https://rospatent.gov.ru/ru/faq/kak-zapatentovat-ideyu>
9. <https://start-patent.ru/patent-pischevoy-product>
10. <https://www.wipo.int/ru/web/patent-analytics/w/blog/2024/overview-of-the-wipo-patent-landscape-report-on-agrifood>
11. https://sci.vlsu.ru/doc/LD_IZ_PM.docx
12. https://new.fips.ru/vikon/sveden/files/vil/FOS_Meghdunarodnoe_patentno-licenzionnoe_delo.pdf
13. <http://docs.vspu.ru/files/programs/5991a8d920ba77838c7500467a0b4.pdf>